



**PGM**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA PÚBLICA  
DA COMARCA DE SANTA MARIA - RS

PROCESSO Nº 5039432-29.2022.8.21.0027

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que move em face de **CRISTIANE CAMPOS DE MOURA MACHADO**, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Procuradora signatária, dizer e requerer o que segue.

#### **DA NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 547 DO CNJ AO PRESENTE CASO**

A Resolução Nº 547 do CNJ, em seu artigo 1º, dispõe que: “É *legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado*. (grifo nosso)

Como se vê, a própria Resolução prevê a possibilidade de extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R\$ 10.000,00, mas observada a competência constitucional do ente federado.

Neste aspecto, tanto o E. TJRS quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o *quantum* mínimo a ser objeto de execução, de maneira que somente pode a execução ser extinta com base na Resolução 547 em caso de não haver lei do ente público fixando o patamar mínimo para ajuizamento.

No caso do Município de Santa Maria, este possui legislação própria que estabelece o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais, qual seja, a Lei Municipal nº 6.129/2017, em vigor, a qual dispõe em seu artigo primeiro que:

*"Art. 1º O poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários e não tributários inscritos em Dívida Ativa, cujos valores consolidados sejam iguais ou inferiores a 500 (quinhentas) UFMS (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa.*



**PGM**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

A referida lei revogou a norma anterior - Lei nº 4.954/2006, a qual dispunha que “o Poder Executivo Municipal fica dispensado de promover a execução judicial de contribuintes que possuem débitos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, cujos valores originais mais os acréscimos legais sejam iguais ou inferiores a 230 (duzentos e trinta) UFMs (Unidade Fiscal Municipal), na data da emissão da Certidão de Dívida Ativa”.

Essa observação é de suma importância, vez que a deve-se perquirir qual a lei aplicável à época do ajuizamento da execução para a verificação da observação do limite mínimo para ajuizamento na lei municipal.

Cumpre observar que no exato sentido do ora exposto, manifestou-se recentemente o E. TJRS nos autos da Apelação Cível nº 5000223-39.2011.8.21.0027:

*“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA Nº 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. Existência de lei municipal. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS DISPENSADOS. Desconstituição da sentença. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.*

*1. Segundo entendimento firmado pelo STF quando do julgamento do Tema 1.184, é admissível a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir. Nessas hipóteses, a propositura do feito executivo depende da adoção prévia das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.*

*2. O CNJ, através da Resolução nº 547/2024, reafirmou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, caso não se constate movimentação útil por mais de um ano sem a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis. Na ausência de lei específica do ente federado, considera-se de baixo valor a execução cujo débito seja inferior a R\$ 10.000,00.*

*3. A despeito do parâmetro fixado pelo CNJ, tanto este órgão quanto o STF assentaram a necessidade de ser respeitada a competência de cada ente federado para definir o quantum mínimo a ser objeto de execução, conforme a realidade local, até porque a dispensa da cobrança judicial de créditos implica potencial renúncia de receita.*

*4. Os requisitos estabelecidos no precedente vinculante da Corte Constitucional são exigidos apenas quando o executivo fiscal é considerado de baixo valor pela lei do ente público ou, na falta desta, pelo patamar definido pela norma regulamentadora do CNJ, conforme o que foi decidido pelo STF nos Embargos Declaratórios do Recurso Extraordinário 1.355.208/SC, leading case do Tema nº 1.184.*

*5. No caso concreto, há legislação municipal fixando valor inferior ao parâmetro do CNJ, e a dívida executada supera o piso definido pelo ente. Não se tratando, portanto, de execução de baixo valor, são inaplicáveis os requisitos previstos no Tema 1.184 e na Resolução nº 547/2024.*

*APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA.*

**PGM****ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA  
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

A partir disso, havendo lei do ente federado estabelecendo o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal, como no caso, não há que se falar em utilização, para a extinção da execução, do parâmetro fixado pela Resolução 547 do CNJ.

Diante disso, requer o regular prosseguimento do feito, com a realização de penhora sobre dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do executado por meio do sistema SISBAJUD sobre a importância de R\$ 3.615,48, correspondente ao valor do demonstrativo de débito em execução, sem a cobrança de honorários advocatícios em virtude da Gratuidade Judiciária deferida.

**CRISTIANE CAMPOS DE MOURA MACHADO – CPF 009.727.044-00**

Nestes termos,  
Pede deferimento.

Santa Maria, data indicada eletronicamente.

**FABIANA BRASIL ESBICK**

Procuradora do Município  
Mat. 14545-9 - OAB/RS 83.661